

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 인지세 납부 부적정
2. 관계기관 : ♥♥♥♥실, ◆◆◆◆원
3. 내 용

가. 업무개요

계약담당자는 계약금액 1천만 원을 초과하는 도급계약을 체결하려는 자에게 인지세법에 따라 인지세를 납부하도록 하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의 의무) 제1항에 의하면 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때 이 법에 따라 그 문서에 대한 인지세를 낼 의무가 있다고 정하고 있으며, 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 및 제8조(납부)에 따라 “인지세는 과세문서에 「수입인지에 관한 법률」 제2조 제2항 제1호에 따른 종이 문서용 전자수입인지를 첨부하여 내야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「인지세법 시행령」 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에 따르면 국가계약법 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립)에 따라 1천만 원을 초과하는 각종 계약을 체결하는 경우 「인지세법」 제1조 제2항에 의거 2인 이상이 공동으로 문서 작성 시 해당 문서에 대한 인지세를 연대하여 낼 의무가 있다고 정하고 있습니다.

따라서 계약금액 1천만 원을 초과하는 계약(공사·용역·물품구매(직접 제조))의 경우 「인지세법」 제3조 제1항 제3호(도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것) 및 「인지세법 시행령」 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에 따라 인지세를 연대 납부하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 ◆◆◆◆원 감사 시 인지세 발급내역을 확인한 결과, [표]와 같이 계약금액 1천만 원 이상 공사·용역계약 18건에 대하여 인지세를 연대 납부하지 않고 계약상대자가 일괄 납부한 사실이 있습니다.

[표] 인지세 미 징구 내역

연번	계약명	계약체결일자	계약기간	계약금액(원)	수급인
1	2018년 ◆◆◆◆원 용역계약(청소,세탁)	2018-01-01	2018-12-31	\$\$\$\$,\$\$\$	*****
2	인버터펌프 교체공사	2018-08-14	2018-08-20	\$\$,\$\$\$\$	○○○ 엔지니어링
3	내부바닥 교체공사	2018-11-28	2018-12-18	\$\$,\$\$\$\$,4	지오○○○
4	옥상 방수공사	2018-11-14	2018-12-10	\$\$,\$\$\$\$	○○건설
5	외부바닥 교체공사	2018-11-21	2018-12-22	\$\$,\$\$\$\$	○○조경
6	◆◆◆◆원 유리교체공사	2018-09-12	2018-10-12	\$\$,\$\$\$\$	○○코리아
7	건물 내 외벽 도색공사	2018-11-08	2018-11-19	\$\$,\$\$\$\$	○○페인트
8	식당 보수공사	2019-03-16	2018-03-31	\$\$,\$\$\$\$	○○그라우팅
9	2019 ◆◆◆◆원 청소,프린트,영선 용역계약	2019-01-01	2019-12-31	\$\$\$\$,\$\$\$	*****
10	2020 ◆◆◆◆원 청소,프린트,영선 용역계약	2020-01-01	2020-12-31	\$\$\$\$,\$\$\$	*****
11	LED 채널간판 구매	2020-11-27	2020-12-26	\$\$,\$\$\$\$	○○DI
12	키폰 교체 공사	2020-12-09	2020-12-28	\$\$,\$\$\$\$	○○정보통신
13	CCTV 설치 공사	2020-12-09	2020-12-28	\$\$,\$\$\$\$	신○○주(주)
14	☒☒☒☒원 천장보수공사 폐기물 처리	2021-03-24	2021-06-13	\$\$,\$\$\$\$	노○○경(주)
15	난방배관 교체공사	2021-03-24	2021-05-13	\$\$,\$\$\$\$	(주)토탈○○○
16	방염벽지 도매	2021-05-25	2021-06-10	\$\$,\$\$\$\$	○○인테리어
17	2021년 ◆◆◆◆원 스프링클로 설치공사	2021-03-10	2021-06-12	\$\$\$\$,\$\$\$	(주)진○○
18	2021년 ◆◆◆◆원 천장 보수공사	2021-03-10	2021-06-12	\$\$\$\$,\$\$\$	○○건설(주)

4. 관계기관 의견

◆◆◆◆원에서는 감사 결과를 그대로 수용하고 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- ●●이사는
 - 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)
- ◆◆◆◆원장은
 - 각종 계약체결 시 관계 법률을 철저히 준수하여 주시기 바랍니다. (통보)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
◆◆◆◆원	사무직5급	○○○	운영담당	'18.04.01.~'20.06.30.	◎◎보훈병원	주의
◆◆◆◆원	사무직5급	○○○	운영담당	'20.07.01.~'21.12.31.	目目目目실	주의